



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-33799550- -APN-DDYME#MP - CONC . 1565

VISTO el Expediente EX-2017-33799550- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, que se notifica el día 18 de diciembre de 2017 consiste en la adquisición por parte de la firma THE RISE FUND ELON. LP de ciertos derechos de control sobre la firma DIGITAL HOUSE GROUP LTD. e indirectamente sobre la firma DIGITAL HOUSE S.A., una subsidiaria que opera en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la operación se instrumentó a través de un acuerdo de suscripción y un acuerdo de accionistas celebrado en el exterior de país en fecha 12 de diciembre de 2017.

Que como consecuencia de la citada operación la firma THE RISE FUND ELON. LP obtendrá el TREINTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (39,6 %) en forma indirecta sobre la firma DIGITAL HOUSE GROUP LTD., y bajo los términos del acuerdo de accionistas obtiene ciertos derechos de voto y veto sobre la firma DIGITAL HOUSE S.A.

Que la operación cerró en fecha 12 de diciembre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156. Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende

a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 12 de julio de 2018, correspondiente a la “Conc 1565”, aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma THE RISE FUND ELON. LP de ciertos derechos de control sobre la firma DIGITAL HOUSE GROUP LTD. e indirectamente sobre la firma DIGITAL HOUSE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición por parte de la firma THE RISE FUND ELON. LP de ciertos derechos de control sobre la firma DIGITAL HOUSE GROUP LTD. e indirectamente sobre la firma DIGITAL HOUSE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 12 de julio de 2018 correspondiente a la “Conc 1565” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-33153741-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.07.23 18:06:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.23 18:06:46 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1565 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-33799550- APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “*CONC. 1565 - THE RISE FUND ELON L.P., CARLOS ALBERTO ROHM, LUIS MARÍA JULIO SAGUIER, JOSÉ IGNACIO COLOMBO, DIEGO MIGUEL PANDO SOLDATI, GUMUN S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART 8° DE LA LEY 25.156*”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración notificada en fecha 18 de diciembre de 2017 consiste en la adquisición por parte del THE RISE FUND ELON. LP (en adelante “THE RISE”) de ciertos derechos de control¹ sobre DIGITAL HOUSE GROUP LTD. (en adelante “DIGITAL LTD”) e indirectamente sobre DIGITAL HOUSE S.A. (en adelante “DIGITAL HOUSE”) una subsidiaria que opera en Argentina.
2. La operación se instrumentó a través de un acuerdo de suscripción y un acuerdo de accionistas celebrado en el exterior de país en fecha 11 de diciembre de 2017.²
3. Como consecuencia de la operación THE RISE obtendrá el 39,6% en forma indirecta sobre DIGITAL LTD, y bajo los términos del acuerdo de accionistas obtiene ciertos derechos de voto y veto sobre DIGITAL HOUSE.
4. La operación cerró en fecha 11 de diciembre de 2017, las partes la notificaron en tiempo y forma dentro del quinto día hábil de la fecha mencionada.³

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La compradora

5. THE RISE es una sociedad vehículo con domicilio y constituida conforme las leyes de las Islas Cayman, controlada por THE RISE FUND (en adelante, "RISE"), empresa que forma parte de TPG CAPITAL,⁴ una empresa global de inversión privada que administra fondos que invierten en una amplia gama de negocios a través de adquisiciones y reestructuraciones corporativas alrededor del mundo. Las últimas controlantes de estos fondos son los señores David Bonderman y James Coulter.⁵ TPG CAPITAL controla las siguientes empresas, las cuales desarrollan actividades económicas en la República Argentina: (i) ADARE PHARMACEUTICALS, INC, una empresa farmacéutica italiana que realiza operaciones de investigación y desarrollo, producción y actividades comerciales en los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Canadá; (ii) AVAYA, INC. es un proveedor de sistemas de comunicaciones para empresas especializada en comunicaciones unificadas, centros de contacto, soluciones de datos y servicios relacionados, directamente o a través de su canal de distribución, para empresas y organizaciones en todo el mundo; (iii) CUSHMAN & WAKEFIELD INC. es una empresa de servicios inmobiliarios; (iv) FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP., una empresa dedicada a la comercialización de instrumentos musicales, amplificadores de guitarra y accesorios; (v) IMMUCOR, INC. desarrolla, fabrica y vende reactivos y sistemas utilizados para detectar e identificar los componentes celulares y del suero de la sangre humana previo a una transfusión sanguínea; (vi) SAXO BANK A/S, empresa dedicada al comercio e inversiones online; y (vii) THE WARRANTY GROUP, INC., empresa que suscribe y administra garantías extendidas de protección de automóviles, vehículos deportivos, seguros para vivienda y servicios financieros.

I.2.2. La parte vendedora

6. CARLOS ALBERTO ROHM, es un ciudadano argentino con documento nacional de identidad número 23.123.580, domiciliado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

7. LUIS MARIA JULIO SAGUIER, es un ciudadano argentino con documento nacional de identidad número 17.962.105, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. MARCOS GALPERÍN es un ciudadano argentino con documento nacional de identidad número 22.432.311. y domicilio en la provincia de Buenos Aires.

9. JOSÉ IGNACIO COLOMBO, es un ciudadano argentino con documento nacional de identidad número 13.664.813 con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

10. DIEGO MIGUEL PANDO SOLDATI es un ciudadano argentino con documento nacional de identidad número 22.293.780 con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11. Las partes informaron que los accionistas que se mencionan a continuación no poseen derechos de control indirectos sobre DIGITAL HOUSE.

12. GUMUN S.A. una sociedad holding, con domicilio y constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay cuya única actividad económica consiste en poseer participaciones en otras sociedades.

13. FENIN S.A. una sociedad holding cuya única actividad económica consiste en poseer participaciones en otras sociedades, con domicilio y constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay.

14. PUBLIREVISTAS S.A. Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina con domicilio en la provincia de Buenos Aires, cuya actividad económica consiste en la producción de contenido editorial y audiovisual, a explotación de la Señal "LN+", y a la organización y producción de

eventos.

15. PRIDIE S.A. una sociedad holding con domicilio y constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay, cuya única actividad económica consiste en poseer participaciones accionarias en otras sociedades.

16. KASZEK VENTURES II L.P. es una sociedad limitada exenta (*Exempted Limited Partnership*), con domicilio y constituida conforme las leyes de las Islas Caimán, cuya actividad económica consiste en la inversión de capital de riesgo principalmente en compañías constituidas en Estados Unidos e Islas Caimán relacionadas a internet, medios digitales, comercio electrónico y tecnología.

17. KASZEK VENTURES II-A L.P. es una sociedad limitada exenta (*Exempted Limited Partnership*), con domicilio y constituida conforme las leyes de las Islas Caimán, cuya actividad económica consiste en la inversión de capital de riesgo principalmente en compañías constituidas en Estados Unidos e Islas Caimán relacionadas a internet, medios digitales, comercio electrónico y tecnología.

18. KASZEK VENTURES II-B L.P. es una sociedad limitada exenta (*Exempted Limited Partnership*), con domicilio y constituida conforme las leyes de las Islas Caimán, cuya actividad económica consiste en la inversión de capital de riesgo principalmente en compañías constituidas en Estados Unidos e Islas Caimán relacionadas a internet, medios digitales, comercio electrónico y tecnología.

19. NPS MANAGEMENT LLC es una sociedad holding con domicilio en Delaware y constituida conforme las leyes de Estado Unidos, cuya actividad consiste en poseer participaciones accionarias en otras sociedades.

20. EWERZY S.A. es una sociedad holding con domicilio y constituida conforme las leyes de República Oriental del Uruguay, cuya actividad consiste en poseer participaciones accionarias en otras sociedades.

21. MIFERY S.A. es una sociedad holding con domicilio y constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay, cuya actividad consiste en poseer participaciones accionarias en otras sociedades.

22. THE MARK C. MOORE INVESTMENT TRUST es un fondo de inversión con domicilio y constituida conforme las leyes de Estados Unidos.

I.2.3. La empresa objeto

23.) DIGITAL LTD es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales. Es una escuela de programación que ofrece cursos presenciales, desde desarrollo web/aplicaciones móviles, análisis de datos, marketing digital, entre otros. En Argentina posee una subsidiaria, DIGITAL HOUSE S.A., que realiza la misma actividad económica.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

24. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018⁶, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.” Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

25. Aclarado lo anterior, la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y las firmas intervinientes la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.⁷

26. Con fecha 18 de diciembre de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

27. Con fecha 17 de enero de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. El requerimiento fue notificado a las partes en fecha 19 de enero de 2018.

28. Con fecha 15 de mayo de 2018 las partes contestaron en forma completa el requerimiento efectuado teniéndose por completo el Formulario F1, continuando el computo del plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

29. En la tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías afectadas en la República Argentina, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividad de las Empresas Afectadas
en la República Argentina

EMPRESA	ACTIVIDAD
ADARE PHARMACEUTICALS, INC. (Grupo Comprador)	Comercialización de productos farmacéuticos.
AVAYA, INC. (Grupo Comprador)	Proveedor de sistemas de comunicaciones para empresas especializadas en comunicaciones unificadas, centros de contacto, soluciones de datos y servicios relacionados.
CUSHMAN & WAKEFIELD, INC. (Grupo Comprador)	Servicios inmobiliarios.
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. (Grupo Comprador)	Empresa de instrumentos musicales con un portafolio de marcas que incluye: Fender, Squier, Jackson, Guild, Ovation y Latin Percussion.
IMMUCOR, INC. (Grupo Comprador)	- Desarrollo, fabricación y venta de reactivos y sistemas utilizados para detectar e identificar los componentes celulares y del suero de la sangre humana previo a una transfusión sanguínea. - Comercialización de una línea completa de reactivos tradicionales de inmuno-hematología e instrumentos totalmente automatizados, así como software de gestión de datos para aumentar la eficiencia y productividad.
SAXO BANK A/S	Especialista en comercio e inversiones online. Permite a los clientes minoristas e institucionales

<i>(Grupo Comprador)</i>	comerciar en divisas, acciones, futuros, opciones y otros derivados a través de plataformas de comercio online.
THE WARRANTY GROUP, INC. <i>(Grupo Comprador)</i>	• Suscribe y administra garantías extendidas de protección de automóviles y vehículos deportivos y electrodomésticos. • Suscribe y administra seguros para vivienda, servicios financieros y productos especiales.
DIGITAL HOUSE S.A. <i>(Objeto)</i>	• Escuela de programación que ofrece cursos presenciales, desde desarrollo web/aplicaciones móviles, análisis de datos, marketing digital, entre otros

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente

30. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias

31. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en el acuerdo de accionistas de fecha 11 de diciembre de 2017, la cláusula “7. 8 Compromisos de los Fundadores” donde las partes acuerdan ciertos deberes de abstención sobre los Fundadores de la sociedad, que les impide tomar provecho de su posición para competir con el resto de los accionistas, prohibiendo mantener negociaciones con cualquier cliente, agente o distribuidor de la sociedad, en competencia con, o en perjuicio de, la sociedad. La cláusula aplica exclusivamente a los Fundadores, en su carácter personal, y en tanto estos permanezcan vinculados a la sociedad. Sin embargo, no impide ni que lo Fundadores posean una participación minoritaria en sociedades competidoras, ni tampoco que se desvinculen de la sociedad para competir luego con ésta.

32. En principio las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.

33. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deber considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal - Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2.

34. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En este sentido también se ha expresado el fallo precitado, que consideró no fundamentada la Resolución SC N

° 63/2012 en lo respectivo a las cláusulas de restricciones accesorias.

35. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

36. Por tanto, siguiendo con la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia y las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

37. Adicionalmente, se advierte en el acuerdo de accionistas la cláusula “7.3 Confidencialidad” mediante la cual los accionistas del objeto acuerdan que mantendrán la confidencialidad de toda la información relativa la empresa, a sus subsidiarias y a los accionistas. Este último punto debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad propia de este tipo de operaciones que establece la confidencialidad sobre información privada para el grupo, orientada a proteger la información vinculada a sus accionistas, negocios y operaciones y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones accesorias a la competencia.

IV. CONCLUSIONES

38. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

39. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte del THE RISE FUND ELON. LP de ciertos derechos de control sobre DIGITAL HOUSE GROUP LTD. e indirectamente sobre DIGITAL HOUSE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

40. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Dr Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ Ciertos asuntos reservados de los accionistas tales como (i) la aprobación del presupuesto anual y (ii) cualquier cambio en el negocio llevado a cabo por la sociedad o alguna subsidiaria, requerirán la aprobación de más del 50% de las acciones preferidas. Las partes informaron que, al cierre de la operación, la compradora, poseerá más del 50% de las acciones preferidas. Asimismo, ciertos asuntos reservados del Directorio, tales como la aprobación del plan de negocios y del presupuesto requerirán el voto afirmativo de al menos un director designado por THE RISE. Tal como dispone la cláusula

² Agregado a las actuaciones, en idioma original junto a la traducción al idioma nacional, mediante IF-2018-02438257-APN-DR#CNDC (páginas 204/302).

³ Se acompaña el anuncio efectuados por las partes junto a su traducción como anexo 2. (ii) del Formulario F 1.

⁴ TPG Capital, anteriormente conocida como Texas Pacific Group es una empresa de capital riesgo fundada en 1992 por David Bonderman, James Coulter, actualmente con sedes en Texas, San Francisco y Londres. <https://www.tpg.com/>

⁵ Según declaran bajo juramento los notificantes, no poseen directamente ninguna participación accionaria en Argentina, sin perjuicio de que como resultado de su participación en varios fondos privados de inversión y/u otros vehículos de inversión, podrían indirectamente tener participaciones de naturaleza nominal sin participación en las operaciones de las empresas, ello sin perjuicio de inversiones en instrumentos financieros del mercado de capitales que podrían derivar en inversiones indirectas en el capital de empresas (con o sin operaciones en Argentina), pero que no dan origen a una

participación de control.

⁶ Cfe. artículo 8 del Decreto N° 480/2018.

⁷ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.11 20:40:30 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.12 09:27:17 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.12 09:33:25 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.12 12:08:20 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.12 12:08:23 -03'00'